ومن ولد فهو طفل او طفلة الى سن التمييز وهو تمام السبع سنين ولا نقض بلمس امرأة امرأة قاله في شرح المنتهى (ولا) نقض بـ(لمس سن وظفر وشعر ولا ينقض المس بذلك) أي بالسن والشعر والظفر لانه في حكم المنفصل واذا لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء نص عليه الامام أحمد ذكره في الفروع (ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدنه ولو وجد شهوة) أما الممسوس فرجه فقال في الانصاف لا ينتقض وضوءه ذكرا كان أو أنثى رواية واحدة وأما الملموس لشهوة فصحح المجد والآزجي في النهاية وابن هبيرة وغيرهم عدم النقض ونقله والذي قبله في المنتهى ولا نقض بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر (السادس من الثمانية غسل الميت) مسلما كان أو كافرا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى وهو من المفردات (أو) غسل (بعضه) أي بعض الميت ولو في قميص ومفهومه انه لو غسل يد السارق بعد قطعها لا ينتقض وضوءه لانه بعض حي ولان عمه صرح بالثانية في الاقناع والمنتهى (والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه (السابع) من الثمانية (أكل لحم الابل) سواء علمه أو جهله وسواء كان عالما الحديث الوارد في ذلك أولا (ولو) أكله (نيئا أو مطبوخا) تعبدا (فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية) بضم الكاف (ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بـ) أكل (ذلك من حلف لا يأكل لحما) لانه لا يسمى لحما ويتفرد عنه باسمه وصفته ولو أمر وكيله بشراء لحم فاشترى شيأ من ذلك لم يكن ممتثلا ولا ينفذ الشراء فان كان الحالف أراد اجتناب الدسم أو اقتضاه السبب حنث لما فيه من الدسم (الثامن) من النواقض (الردة) عن الاسلام أعاذنا الله منها قال القاضي لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى يعني اذا عاد الى الاسلام وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى له فائدة تظهر بما اذا عاد الى الاسلام فانا نوجب عليه الوضوء والغسل فان نواهما بالغسل أجزأه وان قلنا لم ينتقض وضوءه لم يجب عليه الا الغسل وحكى ابن حمدان وجهين بان الوضوء لا يجب بالاسلام (وكلما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت) فانه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء ولا نقض بازالة شعر وكشط جلدة ونحوهما هذه النواقض المشتركة بين المحاصر وغيره وأما المخصوصة كبطلان طهارة المسح على الخفين ونحوهما بفراغ مدته وخلع حائله ونقض طهارة المستحاضة ونحوها بخروج الوقت فذكور في أبوابه *

*(فصل) *من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن) وهو الطهارة في الاولى والحدث في الثانية لحديث عبد الله بن زيد قال شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه ولو عارضه ظن (ويحرم على المحدث) حدثا أصغر أو أكبر (الصلاة) لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه الجماعة الا البخاري والصلاة شاملة للفرض والنفل والسجود المجرد كسجود التلاوة والشكر والقيام المجرد كصلاة الجنازة ولا يكفر من صلى محدثا (و) يحرم عليه أيضا (الطواف) ولو نفلا لان الطهارة شرط فيه (و) يحرم عليه أيضا (مس المصحف) لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون وهو خبر بمعناه النهي وبعضه وحواشيه (بيشرته بلا حائل) ولو بغير يد حتى الورق الابيض